

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6663/2538

นาย สุชาติ โฉมฉาย
นาย ธนพงศ์ สุวรรณชุมเอม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง, มาตรา 1382

โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทเป็นเวลา19ปีแต่มิได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเมื่อ ค. ชื่อที่ดินพิพาทมาจากเจ้าของเดิมโดยสุจริตและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วโจทก์ไม่อาจอ้างสิทธิการครอบครองปรั้งขึ้นยัน ค. ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคสองเมื่อจำเลยรับโอนที่ดินพิพาทจาก ค. จำเลยจะรับโอนโดยสุจริตหรือไม่อย่างไรโจทก์ผู้ครอบครองปรั้งก็ไม่สามารถยกสิทธิของตนขึ้นใช้ยันจำเลยผู้รับโอนต่อมาได้เพราะสิทธิของผู้ครอบครองปรั้งขาดตอนไปแล้วตั้งแต่ผู้รับโอนทางทะเบียนโดยสุจริตตอนแรกแม้โจทก์จะยังครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาแต่ครอบครองในช่วงหลังที่ ค.และจำเลยรับโอนกรรมสิทธิ์มายังไม่ครบ10ปีจะถือว่ามีครอบครองปรั้งต่อจำเลยครบเวลาได้กรรมสิทธิ์แล้วด้วยหาได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เข้า ครอบครอง ที่ดิน โฉนด ที่ 14400 และ15669 ซึ่ง มี ชื่อ จำเลย เป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ โดย ความสงบ และโดยเปิดเผย ไม่มี ผู้ใด ได้ แย้ง คัดค้าน เป็น เวลา 19 ปี โจทก์ จึง ได้กรรมสิทธิ์ จำเลย ได้ เข้า มา รบกวน

การครอบครอง ของ โจทก์ และ โจทก์เปลี่ยน ชื่อ เจ้าของ ที่ดิน ใน โฉนด ไม่ได้ ขอให้ ศาล มี คำสั่ง แสดง ว่าที่ดิน โฉนด เลขที่ 14400 และ 15669 เป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ โดย การครอบครองปรปักษ์ ห้าม จำเลย หรือ บริวาร เข้า เกี่ยวข้อง ใน ที่ดินดังกล่าว และ ให้ จำเลย ทำการ เปลี่ยน ชื่อ ใน โฉนด เป็น ของ โจทก์ หาก จำเลยไม่ไป ขอให้ ศาล มี คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ไม่เคย ครอบครอง ที่ดิน แปลง พินาทโดยเฉพาะ สิทธิ ใน ที่ดินพินาท หาก มี อยู่ ดัง ที่ โจทก์ อ้าง ก็ ได้ ขาดตอน ไปตั้งแต่ เจ้าของ เดิม โอน ขาย ให้ แก่ บุคคลอื่น ผู้รับโอน โดยสุจริตต่อมา บุคคล ดังกล่าว โอน ขาย แก่ จำเลย ซึ่ง จำเลย รับโอน มา โดยสุจริตและ เสีย ค่าตอบแทน แล้ว โจทก์ จะ ยกเอาการ ครอบครองปรปักษ์ มา ยืนยันจำเลย ไม่ได้ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่าโจทก์ ได้ กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพินาท ทั้ง สอง แปลง โดย การ ครอบครองปรปักษ์หรือไม่ โจทก์ อ้างว่า ได้ ครอบครอง ที่ดินพินาท ทั้ง สอง แปลง มา โดยความสงบ และ โดยเปิดเผย ด้วย เจตนา เป็น เจ้าของ มา ตั้งแต่ ปี 2515เป็น เวลา 19 ปี แล้ว ย่อม ได้ กรรมสิทธิ์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แต่ ปรากฏว่า พันโท วิชาญ เจ้าของ เดิม ได้ จดทะเบียน โอน ขาย ที่ดินพินาท ทั้ง สอง แปลง ให้ แก่ นาย คงศักดิ์ เมื่อ วันที่ 21มิถุนายน 2536 ตาม เอกสาร หมายเลข 1 และ 2 อัน

เป็น ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี ดัง ที่ โจทก์ อ้าง แต่ โจทก์ มิได้ ดำเนินการ จด ทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทาง ทะเบียน แต่อย่างใด เมื่อ นาย คงศักดิ์ ชื่อ ที่ดิน พินาท นั้น มาจาก พันโท วิชาญ โดย ไม่ปรากฏ ว่า ชื่อ มา โดยสุจริต หรือไม่ อย่างไร ก็ ย่อม เป็น ไป ตาม ข้อสันนิษฐาน อันเป็น คุณ ต่อ ผู้ชื่อว่า บุคคล ทุกคน กระทำการ โดยสุจริต ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 6 เมื่อ ข้อเท็จจริง ตาม ฟ้อง และ ตาม ทางพิจารณา ไม่ปรากฏ เหตุที่ จะ หักล้าง ข้อสันนิษฐาน ของ บทบัญญัติ แห่งกฎหมาย ดังกล่าว ได้ถือว่า นาย คงศักดิ์ ชื่อ ที่ดินพินาท จาก พันโท วิชาญ มา โดยสุจริต และ ได้ จดทะเบียน สิทธิ โดยสุจริต แล้ว โจทก์ ไม่อาจ อ้าง สิทธิการ ครอบครองปรัภักษ์ ขึ้น ไป ใช้ ยัน นาย คงศักดิ์ ได้ ตาม ประมวล กฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย มาตรา 1299 วรรคสอง ฉะนั้น เมื่อ จำเลย ได้รับ โอน ที่ดินพินาท จาก นาย คงศักดิ์ เมื่อ วันที่ 21 กันยายน 2533 อันเป็น ระยะเวลา ภายใน 10 ปี นับแต่ วัน รับโอน จาก นาย คงศักดิ์ จำเลย จะ รับโอน โดยสุจริต หรือไม่ อย่างไร โจทก์ ผู้ครอบครองปรัภักษ์ก็ ไม่อาจ ยก สิทธิ ของ ตน ขึ้น ใช้ ยัน จำเลย ผู้รับโอน ต่อมา ได้ เพราะ สิทธิของ ผู้ครอบครองปรัภักษ์ ขาดตอน ไป แล้ว ตั้งแต่ ผู้รับโอน ทาง ทะเบียนโดยสุจริต ตอนแรก แม้ โจทก์ จะ ยัง คง ครอบครอง ที่ดินพินาท ตลอดมาแต่ การ ครอบครอง ใน ช่วง หลัง ที่นาย คงศักดิ์ และ จำเลย รับโอน กรรมสิทธิ มา ยัง ไม่ครบ 10 ปี ก็ จะ ถือว่า มี การ ครอบครองปรัภักษ์ต่อ จำเลย ครบ เวลา ได้ กรรมสิทธิ แล้ว ด้วย หาได้ไม่ ฎีกา ของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-ไพศาล รวงฆางกูร-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคสองเป็นเรื่องการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจาก
นิติกรรมถ้ายังมีได้จดทะเบียนการได้มาผู้ทรงทรัพย์สินนั้นมีทางเลือกเสีย
ได้2ประการคือ (1)จะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ (2)สิทธิอันยังมีได้จดทะเบียน
นั้นมีให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดย
สุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฉบับนี้ได้
วินิจฉัยเรื่องสิทธิผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้
จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วกับสิทธิผู้ครอบครองปรปักษ์ซึ่งเป็นการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมในกรณีที่มีการโอนที่ดินกันหลายทอด
ถ้าผู้รับโอนทอดใดทอดหนึ่งรับโอนโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนโดย
สุจริตแล้วถือว่าการครอบครองของผู้ครอบครองปรปักษ์ของตอนลงหากประสงค์จะ
ครอบครองปรปักษ์ต่อไปต้องเริ่มนับการครอบครองใหม่นับแต่ผู้รับโอนได้รับโอนมา
ให้ครบ10ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382จึงจะได้กรรมสิทธิ์มี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยทำนองเดียวกันได้แก่ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1015/2485ผู้รับโอนที่ดินมีโฉนดแผนที่โดยเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิ
โดยสุจริตย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินนั้นมาโดยปรปักษ์กว่า10ปีถ้ามีผู้รับ
โอนทางทะเบียนต่อจากนั้นมาอีกภายใน10ปีนับแต่วันโอนครั้งแรกผู้รับโอนต่อๆมานี้
จะรู้หรือไม่รู้ถึงการครอบครองปรปักษ์ก็มีสิทธิดีกว่าผู้ครอบครอง คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่1087-1090/2501ที่ดินมีโฉนดได้จดทะเบียนโอนขายกันมาเป็นทอดๆจนถึง

โจทก์เมื่อจำเลยว่าได้สิทธิโดยการครอบครองปรปักษ์จะพิจารณาว่าโจทก์รับโอนจาก
เจ้าของคนถัดโจทก์ขึ้นไปคนเดียวว่าโจทก์สุจริตหรือไม่เท่านั้นไม่ได้ถ้าผู้รับโอนก่อน
โจทก์ขึ้นไปในระยะ10ปีรับโอนมาโดยสุจริตมีค่าตอบแทนการครอบครองของจำเลย
ก่อนขึ้นจะนานเท่าใดก็ต้องยุติลงและนับจากนั้นมายังไม่ถึง10ปีจำเลยก็อ้างทรัพย์สิน
สิทธิที่ได้มาโดยอายุความแต่ไม่ได้จดทะเบียนมายืนยันโจทก์ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่868/2512ผู้รับโอนที่ดินมีโฉนดโดยเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริต
ซึ่งมีสิทธิดีกว่าผู้ครอบครองปรปักษ์นั้นถ้ามีผู้รับโอนทางทะเบียนต่อจากนั้นมาอีก
ภายใน10ปีนับแต่วันโอนครั้งแรกผู้รับโอนต่อ ว่าจะรับโอนโดยสุจริตหรือไม่ผู้ครอบ
ครองปรปักษ์นั้นถ้ามีผู้รับโอนทางทะเบียนต่อจากนั้นมาอีกภายใน10ปีนับแต่วันโอน
ครั้งแรกผู้รับโอนต่อจะรับโอนโดยสุจริตหรือไม่ผู้ครอบครองปรปักษ์ก็ไม่อาจยก
สิทธิของตนนั้นไต่ถามผู้รับโอนคนใดได้เพราะสิทธิของผู้ครอบครองปรปักษ์ขาดตอน
ไปแล้วตั้งแต่มีผู้รับโอนทางทะเบียนโดยสุจริตมาคนแรกแม้ผู้ครอบครองปรปักษ์จะ
ยังคงครอบครองที่ดินตลอดมาเมื่อการครอบครองในช่วงหลังยังไม่ครบ10ปีก็จะ
ถือว่าการครอบครองปรปักษ์กับเจ้าของใหม่จนครบเวลาได้กรรมสิทธิ์แล้วหาได้ไม่
คำพิพากษาศาลฎีกาที่2511/2518โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยครอบครองเกิน10ปีแต่
ไม่ได้จดทะเบียนไต่ถาม อ. ผู้ซื้อโดยสุจริตไม่ได้โจทก์ครอบครองต่อมาไม่ถึง10ปี อ.
ขายที่ดินต่อไปแก่จำเลยไม่ว่าจำเลยสุจริตหรือไม่โจทก์ก็ไม่มีสิทธิดีกว่าจำเลยคำสั่ง
ศาลที่โจทก์ร้องขอให้แสดงว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ไต่ถาม อ.
และจำเลยไม่ได้ ? จรรยาคนไหน?